

1500630-21.2020.8.26.0603
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Roberto Soares Leite
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/07/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
Fabrício Paes de Lima

Juiz de Direito: Dr. ROBERTO SOARES LEITE

VISTOS.

FABRÍCIO PAES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de abril de 2020, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
1ª Vara Criminal
Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio
CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP
Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracaduba1cr@tjsp.jus.br

1500630-21.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500630-21.2020.8.26.0603
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
Fabrício Paes de Lima

Juiz de Direito: Dr. ROBERTO SOARES LEITE

VISTOS.

FABRÍCIO PAES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de abril de 2020, por volta das 16h30min, na Rua João Ferreira dos Santos, em frente ao numeral 130, bairro Porto Real, nesta cidade, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização legal, 10,09 gramas de vegetal fragmentado, envolto em material

plástico, tratando-se de Cannabis Sativa, L, composta por Tetrahydrocannabinol, substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha, capaz de causar dependência psíquica.

Consta dos autos que, na data dos fatos, policiais militares faziam patrulhamento pelo local dos fatos quando abordaram FABRÍCIO, em frente ao imóvel supracitado, e, em busca pessoal, encontraram, no bolso da bermuda do denunciado, 6 porções de maconha.

O acusado é reincidente (fls. 169/170) e, portanto, não pode ser beneficiado pela transação penal ou pelo acordo de não persecução penal.

Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi declarado revel, pois não compareceu à audiência, embora devidamente intimado (fls. 217/219).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, arguindo inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, e insignificância da conduta (fls.224/232).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de posse de droga para consumo pessoal está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.6/8, auto de exibição e apreensão de fls.11, bem como pelo exame químico-toxicológico de fls.102/104

A autoria também é certa.

A testemunha, policial militar Wagner Antonio da Silva, ouvido em juízo, sob crivo do contraditório, relatou que, em serviços anteriores, havia recebido através de denúncia anônima notícia de que na rua João Ferreira dos Santos nº130 estava havendo movimentação de tráfico de droga. A notícia dizia que quem estava fazendo a comercialização de droga era uma pessoa chamada JOAO VITOR , vulgo "Oreia". No dia 28 abril 2020, estava fazendo patrulhamento pelo bairro e em frente ao endereço citado se depararam com dois indivíduos, que foram abordados e identificados como sendo JOÃO VITOR e FABRÍCIO. Na revista pessoal, com FABRÍCIO foram localizadas 6 (seis) porções de "maconha" e com JOÃO VITOR nada foi encontrado. Indagados, FABRÍCIO alegou ter comprado a droga com JOÃO VITOR pelo valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e JOÃO VITOR negou que tenha vendido droga para FABRÍCIO.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Rubens Eduardo dos Santos.

O réu não foi interrogado em juízo, pois deixou de comparecer à audiência, tornando-se revel.

Interrogado na fase policial, o réu Fabrício relatou: "Sou usuário de maconha. Já fui preso uma vez no tráfico de drogas. Trabalho como açougueiro. Tenho 02 filhos. Sobre os fatos, nesta tarde, fui até o bairro Porto Real I para comprar maconha, uma vez que estava com uma nota de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e iria usá-la para comprar todo o valor em maconha. Eu comprei 05 (cinco) porções e ganhei 01 (uma) porção de "brinde". Eu já comprei drogas de João Vitor outras vezes, porém sempre compro no mesmo local e as vezes outra pessoa está vendendo. Este local em que estava é ponto de venda de drogas. Estou arrependido, pois somente sou usuário de drogas". (fl.4).

Portanto, existem provas da materialidade e da autoria do crime previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos.

O artigo 28 da referida lei não é inconstitucional, pois a norma penal encontra-se em plena vigência e não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A norma visa proteger a saúde pública, bem como a tranquilidade e paz social, já que a pessoa que usa drogas pode causar mal não só a si próprio, mas também pode causar grandes danos a terceiros, tais como atos de violência, acidentes, outros crimes etc. Pela mesma razão, não pode ser considerada conduta insignificante para o direito penal.

FIXAÇÃO DA PENA:

Tendo em vista que o réu é reincidente (fls.169/170), aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de seis meses.

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu FABRÍCIO PAES DE LIMA, qualificado nos autos, à pena de seis meses de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

P.R.I.C.

Araçatuba, 08 de julho de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA